阳江市阳西县溪头镇宏观日杂店“11·5”较大火灾事故调查报告

2023年11月5日3时10分许，阳江市阳西县溪头镇胜利路1号阳西县溪头镇宏观日杂店发生火灾，过火面积约140平方米，造成4人死亡。

依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》《广东省消防工作若干规定》（粤府令第282号）《阳江市火灾事故调查处理规定》（阳府规〔2022〕16号）等有关法律法规规定，阳江市人民政府批准成立了由时任市委常委、常务副市长张磊为组长，时任市政府副秘书长谢汝潘、市消防救援支队支队长龙国锋为副组长，市检察院、市公安局、市住房和城乡建设局、市应急管理局、市市场监管局、市总工会、阳江供电局、市消防救援支队和阳西县政府人员为成员的“11·5”火灾事故调查组，对事故进行调查。市纪委监委同步成立事故追责问责审查调查组，提前介入责任事故追责问责审查调查工作。11月6日，省安委办、省消安委办对事故调查处理实行挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效”的原则，通过勘验事故现场、调查有关单位、查阅相关资料、询问有关人员，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位与人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、建筑基本情况

（一）着火建筑及场所基本情况

着火建筑位于阳江市阳西县溪头镇胜利路1号之一，产权人为黄某耀（罗某妹丈夫，已故），使用性质为住宅。建筑坐西向东，东面为人民路，南面为市场，北面为广场、店铺，西面为住宅。

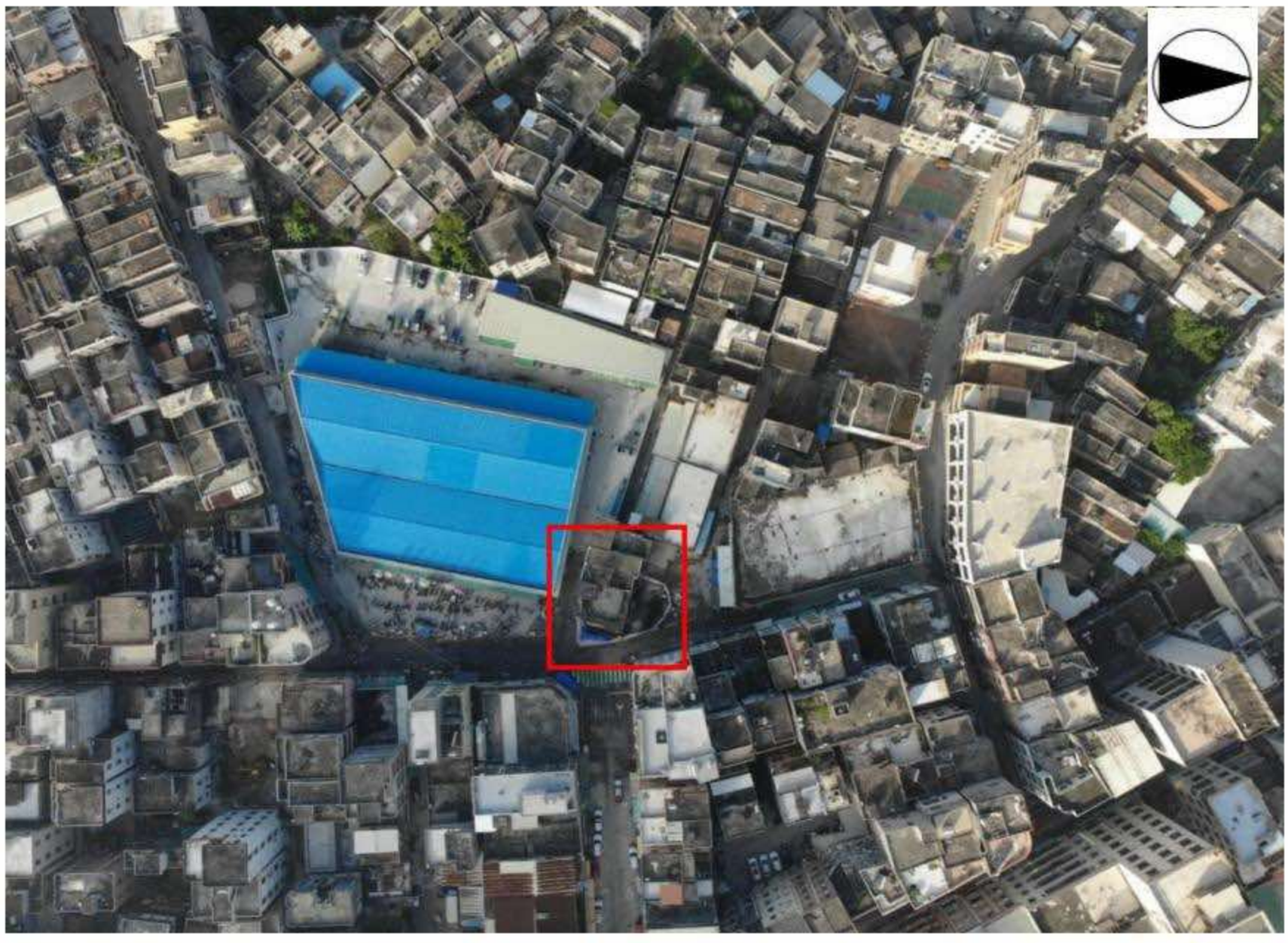


图1 着火建筑方位照片

着火建筑为三层钢筋混凝土结构，占地面积约62平方米，总建筑面积约211平方米。着火建筑首层设2个小档口，分别为经营日杂用品、祭祀用品的阳西县溪头镇宏观日杂店和早餐店。第二至三层为住宅，均为两房一厅的外走廊式结构，房间的窗户均设有防盗网，南面的阳台设有防盗网，东面和北面阳台未设防盗网。首层经营店铺与住宅楼梯之间有一道铁栅栏门相通，首层两个小档口之间使用木质隔板分隔为两个单元，并设有相连通的门，门上装有门帘。建筑东面采用卷闸门将走廊部分封闭作经营使用。建筑东面、北面贴邻建筑区域均设有遮阳挡雨棚，遮阳挡雨棚下方摆放物品。



图2 着火建筑外观照片

（二）涉事主体基本情况

1.罗某妹，居民身份证号：441821****4027，为日杂店的经营者。该店工商企业登记为：阳西县溪头镇宏观日杂店，统一社会信用代码/注册码：924417****DJ98，成立时间 2013 年 4 月 24 日，经营地址为：阳江市阳西县溪头镇胜利路 1 号之一，经营面积约 35 平方米，经营范围为：日杂、陶瓷、卷烟、烟丝。

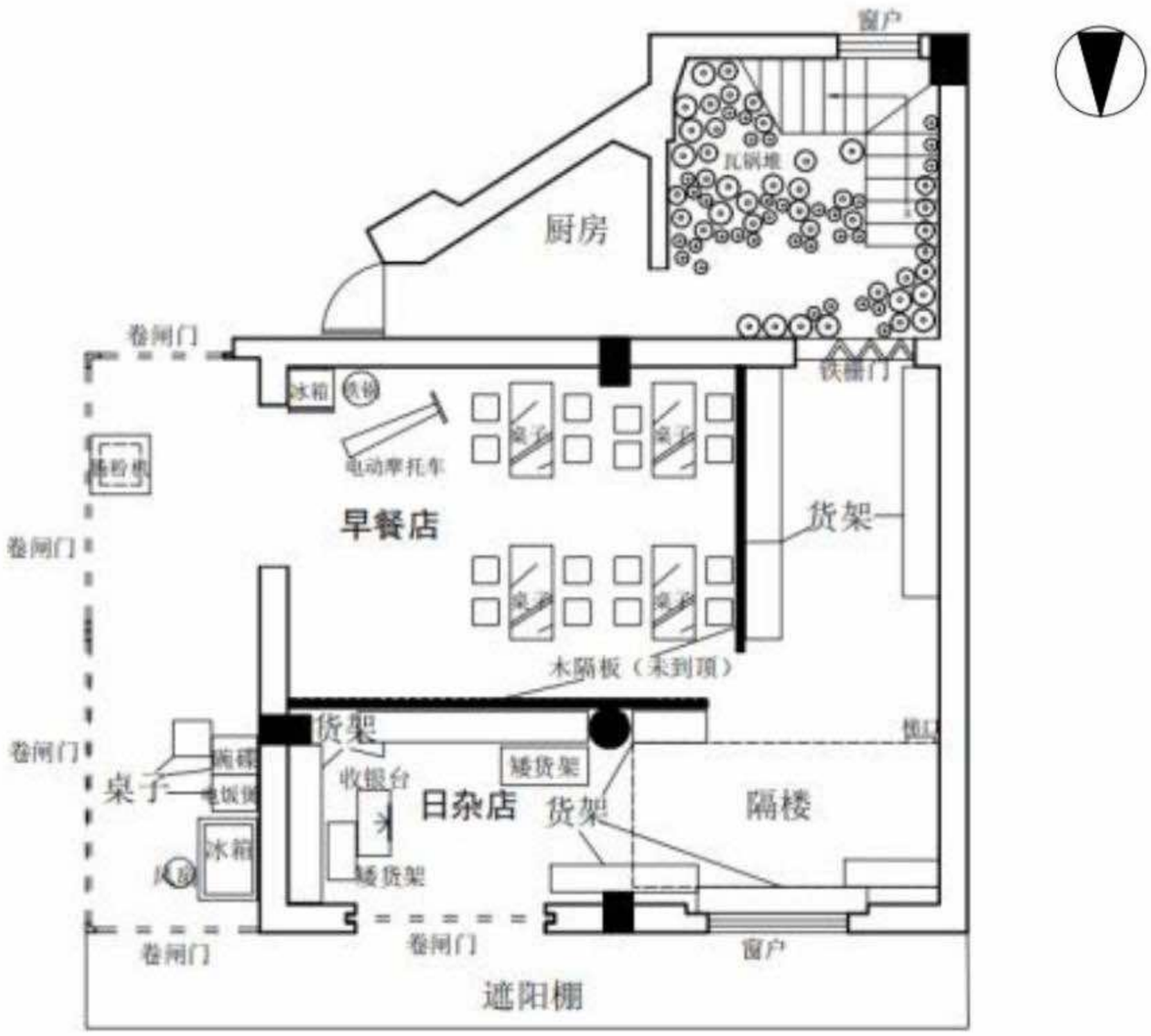


图 3 着火建筑首层平面图

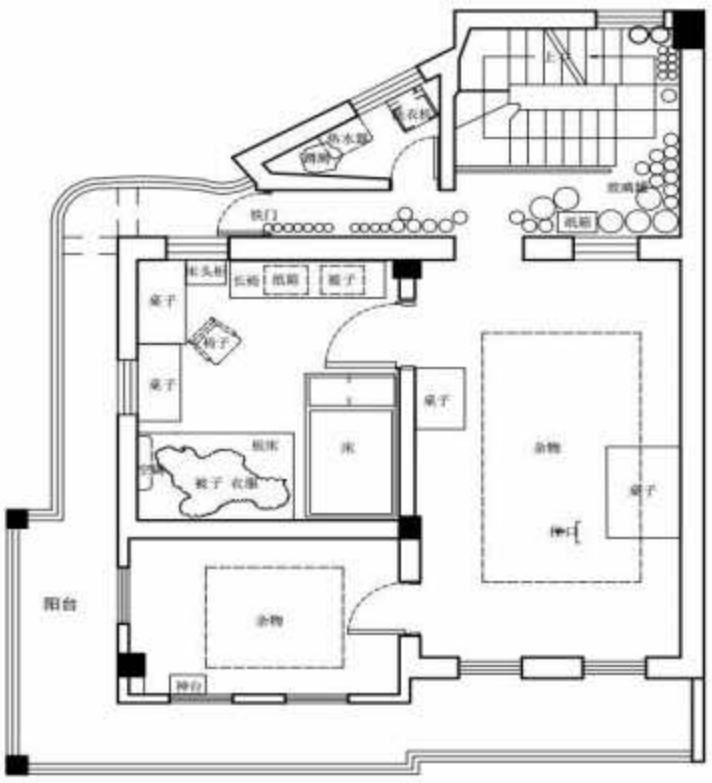


图 4 着火建筑第二层平面图

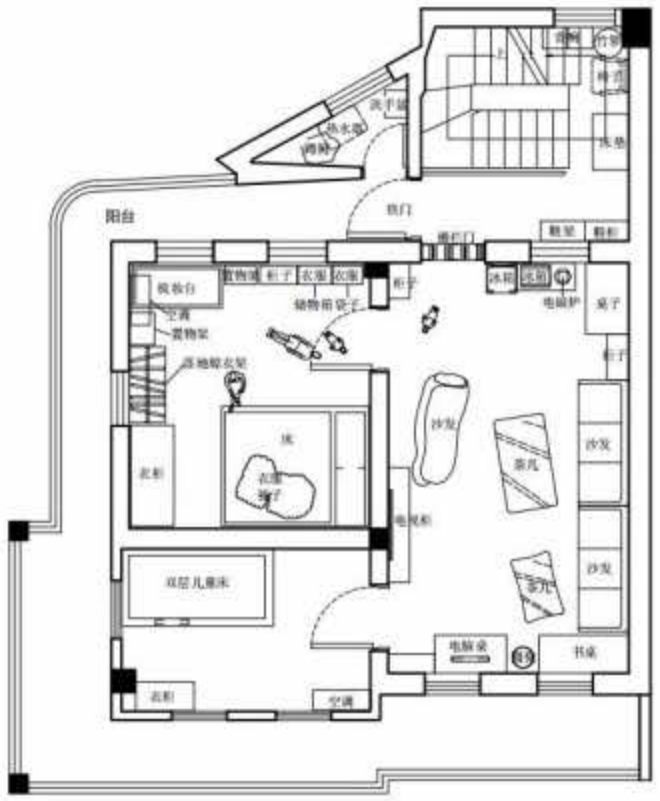


图 5 着火建筑第三层平面图

2. 韦某妹和曹某雯，韦某妹（居民身份证号：441721****5564）和曹某雯（居民身份证号：460035****0922，为该起火灾死者之一）为早餐店的实际合作经营者。该店位于着火建筑的首层东南部分，韦某妹和曹某雯共同从罗某妹处租赁，于 2023 年 8 月中旬开始经营，未办理工商营业执照，室内建筑面积约 14 平方米，摆放 4 张餐桌，将东面走廊部分用卷闸门围闭作厨房使用，并占用部分道路搭建遮阳挡棚摆放物品。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过

2023年 11 月 5 日 3 时 17 分许，黎某华与代驾司机谭某寸在回家路上发现阳西县溪头镇宏观日杂店发生火灾，随即拨打电话报警。

（二）应急救援和处置情况

11月5日3时21分许，阳江市消防救援支队指挥中心接到报警称：阳西县溪头镇新市场附近民房着火，立即调派溪头镇政府专职消防队、阳西织篢消防站、江城区城东消防站、高新特勤消防站共10车51名消防员赶赴现场。3时33分，4个队相继到场实施灭火和破拆，搜救小组先后搜救出4名人员交给医护人员救治，4时50分，明火被扑灭。

（三）火灾伤亡情况

事故共造成4人死亡，系黄某华夫妻2人及其2名女儿，经阳西县公安司法鉴定中心鉴定，4人死因均为在火场中吸入过量一氧化碳致急性中毒而死亡。

（四）财产损失情况

该起火灾事故过火面积约140平方米，火灾烧损部分建筑结构、烧毁室内装修装饰及家电、家具、日常用品、餐具、食品、陶瓷商品、祭祀商品、日杂商品等物品一批。依据《火灾损失统计方法》（GA185-2014）规定，经统计，直接经济损失约84.5万元。

（五）善后处理情况

事故发生后，阳西县第一时间成立以县委书记为组长、县长为第一副组长的“11·5”火灾事故处置工作领导小组，领导小组下设以县党政领导牵头的综合协调、事故调查、舆情管控、善后处

置4个专责小组，统筹抓好事故处置。经县政府领导带领专责小组多次主动对接协商遇难者家属，妥善完成了各项善后处置相关工作。

（六）应急处置评估结论

阳西县委、县政府坚决贯彻落实市委、市政府决策部署和市领导指示批示要求，迅速组织消防、应急、公安、卫健等部门开展应急处置，现场救援处置得当，善后工作有序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故发生。

三、事故发生的原因及性质

（一）事故的直接原因

经现场勘验、调查询问、司法鉴定、视频分析、案情讨论、模拟实验等工作，认定起火原因为阳西县溪头镇宏观日杂店内东北角电气线路故障引燃周围可燃物引发火灾。

（二）事故的性质

经调查认定，阳西县溪头镇宏观日杂店“11·5”较大火灾事故是一起生产安全火灾责任事故。

四、事故涉及的场所存在的问题

阳西县溪头镇宏观日杂店消防安全主体责任不落实。一是防火分隔不到位。首层经营区域与二、三层住宅区域防火分隔不到位，墙上开设的门洞未设置防火门，经有关部门提醒未采取措施整改。二是场所内外存放的可燃物多。室内摆放有塑料、纸、打

火机等可燃物，靠建筑外墙的货架存放有大量祭祀品和爆竹，火灾负荷大。三是电气线路安装不符合要求。电源总开关未安装漏电保护开关。四是疏散通道占用情况严重。楼梯间摆放大量可燃物品，影响疏散。五是房间的窗户设有防盗网。防盗网未开设紧急逃生口，发生火灾时无法利用窗口进行紧急逃生。六是店铺违章搭建占道经营。违章搭建的遮阳挡雨棚及摆放的物品加剧火灾蔓延的速度，影响灭火救援行动。违反《中华人民共和国消防法》第十九条[1]、第二十七条[2]、第二十八条[3]的规定。

五、地方及相关部门存在的问题

（一）溪头镇社区居民委员会

未落实《中华人民共和国消防法》第三十二条[4]、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第八条[5]规定的工作职责。消防安全网格化管理不到位，工作流于形式，未制定防火安全公约，消防宣传教育不到位，未普及基本的火灾防控及自救逃生知识，对辖区场所的消防安全检查巡查不到位，未建立“九小场所”检查台账、隐患整治清单等档案资料，对火灾隐患问题跟踪整改不到位，检查不复查、隐患整改情况未报告等，工作没有形成闭环。社区微型消防站未落实人员值班值守，车辆装备长期处于损坏状态。

（二）溪头镇人民政府

未落实《中华人民共和国消防法》第三十二条、《中华人民

共和国安全生产法》第九条[6]、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第五条[7]、第六条[8]、第十六条[9]和《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》(国办发〔2017〕87号)第九条[10]、《广东省消防工作若干规定》第九条[11]规定的工作职责。未按要求指导、支持和帮助溪头镇社区居民委员会开展群众性消防工作，未健全网格员消防培训、履职激励及监督问责机制，未能及时发现社区居委会无防火安全公约、未建立防火安全检查台账档案，未督促社区居委会及时报告隐患整改情况。

镇政府所属的相关办公室未按照“谁主管、谁负责”的原则，落实镇政府组织开展的“九小场所”消防安全整治、经营性自建房治理、烟花爆竹打非治违行动、清理违章搭建占道经营等工作，镇规划建设办公室未将事故建筑列为经营性自建房进行监管，镇综合执法办公室对事故店铺违章搭建、占道经营的违法行为未依法查处，镇应急管理办公室对事故店铺非法销售爆竹违法行为查处不力，对存在的安全隐患排查整治不到位。

（三）阳西县公安部门

未落实《消防监督检查规定》(公安部120号令)第三条[12]、第三十三条[13]、第三十四条[14]、《关于认真组织做好城乡社区日常消防检查和消防宣传教育工作的通知》(公治安明发〔2020〕78号)[15]《关于组织派出所积极参与做好防火工作的通知》(公

治安明发〔2023〕98号）[16]《关于进一步做好全市派出所消防监督检查和宣传教育的通知》[17]（阳江市公安局2022年2月28日印发）规定的工作职责。对派出所日常督导、指导、业务培训不到位，所属的溪头派出所未能制定消防检查工作计划，未能对辖区居民住宅区的物业服务企业、居民委员会、村民委员会履行消防安全职责开展专项检查，未能配合有关部门对辖区内“九小场所”进行全面梳理，未建立专门工作台账和防火检查日志。溪头派出所民警对阳西县溪头镇宏观日杂店存在违规住人、电气线路敷设不符合要求、消防通道堵塞等火灾隐患，未下发整改通知书，督促落实整改措施不力。

（四）阳西县应急管理部门

未落实《烟花爆竹安全管理条例》[18]《阳西县党政部门及中央、省、市驻阳西有关单位安全生产工作职责》（西机编发〔2022〕6号）[19]《阳江市2022年度消防安全扫雷行动工作方案》[20]规定的工作职责。对阳西县溪头镇宏观日杂店存在违规销售爆竹的违法行为查处不力，对安全隐患未持续跟踪整改，工作没有形成闭环。2021年9月该局联合多部门开展打非治违行动，发现宏观日杂店违规销售爆竹，但因经营者不配合且态度恶劣，只扣押了货品，未按规定立案查处。

（五）阳西县住房和城乡建设部门

未落实《阳西县党政部门及中央、省、市驻阳西有关单位安

全生产工作职责》（西机编发〔2022〕6号）[21]《阳江市人民政府办公室关于印发阳江市自建房安全专项整治工作实施方案的通知》（阳府办函〔2022〕79号）规定的工作职责。未根据本系统的特点有针对性地开展消防安全检查、及时督促整治火灾隐患，开展经营性自建房专项排查整治不到位，对乡镇政府专项治理工作指导不到位。着火建筑的房屋所有权证(粤房字第1851518号）显示建筑为1979年11月自建，该部门虽将建筑录入自建房排查系统中，但未将其列为经营性自建房进行监管，日常监督管理覆盖不全面不彻底。

（六）阳西县城市综合执法部门

未落实《中华人民共和国城乡规划法》第五十三条[22]、《阳江市“三小”场所、出租屋消防安全综合治理三年行动工作方案》[23]《阳西县党政部门及中央、省、市驻阳西有关单位安全生产工作职责》（西机编发〔2022〕6号）[24]规定的职责。未根据本系统的特点有针对性地开展消防安全检查、及时督促整治火灾隐患，对溪头镇开展占道经营、违规设置户外广告、设置影响消防安全疏散逃生的防盗网整治、依法组织拆除违法建筑等工作指导不到位。

（七）阳西县市场监督管理部门

未落实《阳西县党政部门及中央、省、市驻阳西有关单位安全生产工作职责》（西机编发〔2022〕6号）[25]规定的有关工作

职责。未根据本系统的特点有针对性地开展消防安全检查、及时督促整治火灾隐患，对阳西县溪头镇宏观日杂店存在超范围销售爆竹的违法行为查处不力，工作没有形成闭环。2021年9月该局参加多部门联合开展的打非治违行动，发现宏观日杂店超范围销售爆竹未依法查处。

（八）阳西县消防救援机构

未落实《中华人民共和国消防法》《阳西县党政部门及中央、省、市驻阳西有关单位安全生产工作职责》（西机编发〔2022〕6号）[26]规定的工作职责。大队未落实干部的职责分工，未明确指导溪头镇的消防安全联络员。履行消防安全综合监督职责不全面，指导乡镇落实属地消防监管职责、压实行业部门落实“三管三必须”要求不到位，对各地各部门开展消防安全专项治理工作督导检查、约谈通报和跟踪问效不足。

（九）阳西县人民政府

未落实《中华人民共和国消防法》第三条[27]、《中华人民共和国安全生产法》第九条，《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第六条规定的工作职责。贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神不到位，吸取近年省内外火灾事故教训不深刻，未认真贯彻落实省、市关于安全生产和消防工作的有关部署，督促下级政府和本级有关部门履行消防安全监管职责及查处违法行为不到位；在组织开展“九小场所”、出租屋消防安

全综合治理三年行动[28]、消防安全“扫雷”行动[29]、消防安全突出风险隐患专项治理[30]等区域性火灾隐患治理工作中，隐患排查整治没有形成闭环；未建立常态化火灾隐患督导检查机制，未能及时发现溪头镇的“九小场所”防火分隔不到位、违规住人、电气线路未按要求敷设等长期存在的问题。

六、对事故相关单位及责任人的处理建议

（一）建议给予党纪政务处分人员

对于在事故调查过程中发现的地方及相关部门履职方面问题及材料移交市纪委监委，对相关责任单位、责任人的问责意见，由市纪委监委提出。

（二）其他建议

1.责成阳西县委向阳江市委，阳西县政府向阳江市政府作出深刻书面检查并切实整改。

2.责成溪头镇委向阳西县委，溪头镇政府向阳西县政府作出深刻书面检查并切实整改。

3.案件涉及刑事案件的线索移送公安机关审查。

七、事故教训

（一）安全至上的理念没有牢固树立。近年来阳江市保持了消防安全形势的持续稳定，连续11年未发生较大亡人火灾，阳西县各级各部门各单位的消防安全意识淡化，存在侥幸麻痹心理，没有把“安全第一”的观念摆到首要位置，消防安全停留在口

上、纸上，没有真正入脑入心。

（二）基层消防安全监管存有漏洞。地方政府、镇（街）、村（居）对消防工作重视不够，工作力度逐级减弱，属地管理责任落实不到位，存在“上热下冷”的现象，未加强对辖区“三合一”场所的消防安全检查及火灾隐患督促整改；公安、应急、住建、城管、市场等有关部门未能完全按照“谁主管、谁负责”的原则，在各自的职责范围内，依法做好相关行业领域的消防工作，集中行动不积极、整治工作打折扣、落实任务走过场。

（三）火灾风险隐患仍大量存在。近年来阳江市开展了“三小场所”消防安全综合治理三年行动、消防安全“扫雷”行动、消防安全突出风险隐患专项治理等工作，但阳西县整治工作未能动真格，落实不到位，未能真正抓住问题的症结，落实物理分隔、电气线路按要求敷设和开设逃生口这三个根本性的整治措施落实不到位，整治工作存在盲区。经研判，阳西县“九小场所”量大面广，“三合一”情况较为普遍，仍存在大量火灾隐患，“小火亡人”风险高。

（四）消防宣传教育有待加强。政府组织开展经常性的消防宣传教育不到位，各有关部门针对性面向社会进行消防宣传教育不到位，村（居）民委员会消防宣传教育偏弱。消防安全宣传教育培训覆盖面不广，针对性和实效性不强，城镇、农村的消防宣传存在盲区，尤其是对“九小场所”、出租屋的经营者和从业人员、

居民群众的培训力度不够，火灾中第一时间报火警以及自救逃生能力欠缺。

（五）消防基础建设仍然滞后。阳西县各镇（街）政府专职消防队装备普遍较为落后，多数政府专职消防队的人员、消防车辆、器材装备配备不齐全，村（社区）微型消防站建设形同虚设，政府专职队和微型消防站发挥“打早灭小”作用有限。镇（街）市政消火栓、消防取水点等基础设施未按规划建设，欠账及损坏严重。

八、事故防范措施和建议

（一）坚决筑牢安全发展理念。阳西县各级党委、政府要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，统筹好发展和安全两件大事，始终坚持“两个至上”和“两个根本”的原则，牢牢守住“发展绝对不能以牺牲人民的生命为代价”这条红线。深刻吸取阳西县溪头镇“11·5”较大火灾事故沉痛教训，举一反三，突出抓好安全生产和消防工作，坚决维护人民群众生命财产安全。要强化风险意识，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，建立科学合理的考核问责机制，厘清、明确各级各部门消防安全职责，制定党政领导干部和行业部门消防安全“责任清单”和“工作清单”，对工作不力、推诿塞责、火灾多发的镇街、行业线条，及时约谈主要负责人，通过强有力的领导和扎实有效的工作，坚决遏制各类事故的发生。

（二）充实基层消防监管力量及手段。阳西县要充分用好安委会、消安委会等平台，充分发挥议事协调作用，定期召开会议、分析形势、督导通报、联合检查、考核问责，研究解决消防工作重大问题，推动行业部门充分履职，落实“三管三必须”责任。要全面提升基层镇（街）消防安全综合管理水平，在前期成立县级消防事务服务中心的基础上，落实办公人员及设施，制定工作机制正式运行，全面履行指导行业、街（镇）消防工作的职责。要形成“简约、协同、高效”的镇（街）消防安全治理体系，全面明确各镇（街）应急管理办公室及人员专职负责消防工作，延伸社会消防管控触角；全面开展镇（街）消防委托执法工作，由县消防救援大队根据镇（街）消防监管职能，制定委托范围、编制执法流程及相关文书模板，全面实施委托镇（街）消防委托执法工作，进一步丰富镇（街）消防治理手段，打通火灾防控“最后一公里”。建立党建引领下的村（居）民委员会消防工作协调运行机制，加强消防安全网格化建设，加强群防群治、联防联治机制建设，统筹调配区域各类资源和力量，组织开展消防工作。

（三）开展消防安全大排查大整治行动。阳西县要按照《阳江市“九小场所”、出租屋消防安全专项整治行动方案》要求，在全面落实“九小场所”、出租屋消防安全专项整治的基础上，动员全社会力量集中开展消防安全除患攻坚大整治行动，重点针对“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所，重点整治生产经营场所违规住人、电气线路未按要求敷设、违法违规施

工作业和生产经营、安全疏散条件不足、违规设置防盗网和广告牌等隐患问题。发动镇（街）网格员、派出所民警等全面开展网格化管理工作，将消防工作纳入“粤平安”综合网格管理服务平台，推动压实消防“楼长制”“街长制”，健全完善基层网格管理闭环。运用科技信息化手段辅助开展排查整治，各镇各行业部门要发动网格力量运用“阳江消防安全监督平台”小程序开展排查整治，并通过小程序的隐患通报、数据统计、隐患曝光等功能，全流程实时化督促推进排查整治进度，提升消防安全监管质效。

（四）统筹开展反面警示与技能培训。阳西县要按照“一家出事故、万家受教育”的思路，多种途径集中剖析火灾事故原因和深刻教训，警示单位、教育群众，深入开展消防宣传“五进”工作。发动行业部门在本行业内广泛开展“以案说法”行动，针对各类生产经营活动，推动行业部门落实“三管三必须”要求；组织社会单位分行业召开相关行业协会、行业领域会议，吸取事故教训，进一步提升社会单位主体责任意识；以村（居）为单位召开村（居）民大会、业主大会，集中观看火灾警示片，用“身边事警示身边人”，全面开展“消防安全进万家”活动，广泛发动群众参与“三查三清四关”自查行动，大力营造安全宣传的浓厚氛围。以政府购买公共服务的方式，以镇级政府为单元，委托有资质的社会培训机构，分批次、分类别组织企事业单位消防安全责任人、派出所民警、村居委工作人员、网格员、小企业主等，开展消防安全和安全操作规程培训，提升人员识别排除风险能力，提升消

防安全“四个能力”，围绕生产经营活动全流程，培育一批消防安全“明白人”，实施从业技能水平评价。

（五）全面完善基础消防设施建设。阳西县要持续推动落实“十四五”消防规划，积极完善消防安全布局，加快对火灾隐患严重、难以整改且“九小场所”、出租屋相对集中区域的转型升级，从根本上解决阳西县积聚多年的城乡市政消火栓欠账、镇（街）政府专职消防队和村（居）微型消防站建设标准低、乡镇农村各类建筑场所火灾风险高等消防安全问题。提升城乡消防安全基础条件，依托政府的“百千万工程”和乡村振兴工作，结合城中村改造和乡村房改、水改、电改、灶改、路改等工作，有计划地改造防火间距不足、消防车道不通、低耐火等级建筑集中片区的村庄，深入开展老旧场所消防设施升级改造。加强乡镇灭火救援力量和消防装备建设，推动行政村、社区实施微型消防站提档升级，建设最小灭火救援单元，打通灭火救援“最后一公里”，全面夯实城乡抗御火灾等灾害事故能力。

注释：

[1] 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款　生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内时，应当符合国家工程建设消防技术标准。

[2] 《中华人民共和国消防法》第二十七条　电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全要求。电器产品、燃气用具的安装、使用、及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。

[3] 《中华人民共和国消防法》第二十八条　任何单位、个人不得损坏、挪用或者拆除、停用消防设施、器材，不是埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

[4] 《中华人民共和国消防法》第三十二条：乡镇人民政府、城市街道办事处应当指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作。村民委员会、居民委员会应当确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，进行防火安全检查。

[5] 《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》第八条　村民委员会、居民委员会应当依法履行消防工作职责，开展群众性的自防自救工作，协助各级人民政府和有关部门做好消防安全网格化管理、火灾隐患排查整治、应急疏散演练、消防宣传教育等工作，督促监护人或者其他责任人加强对孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童、独居老人、重度残疾人、智力残疾人和精神残疾人等人员的用火用电安全监管。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九条国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。乡镇人民政府和街道办事处，应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[7] 《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》第五条：各级人民政府及其有关部门和社会团体、企业、事业等单位应当组织开展经常性的消防法律、法规和消防安全常识宣传教育，帮助公民掌握防火、灭火和逃生方

法，增强公民的消防安全意识和消防法治观念。

[8]《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》第六条　县级以上人民政府履行下列消防工作职责：（一）贯彻执行消防法律法规和国家有关消防工作的方针政策，依法推进消防制度建设，建立健全并落实消防工作责任制；---（四）建立健全消防工作协调机制，及时明确新行业、新业态的消防安全监管职责，定期研究、统筹协调并及时解决消防工作中的重大问题；----（七）建立常态化火灾隐患排查治理机制，组织消防安全检查，组织实施重大火灾隐患和区域性火灾隐患治理工作，实行重大火灾隐患挂牌督办制度；（八）组织开展火灾风险评估，建立火灾风险数据库，及时向社会公布火灾风险评估结果；---（十一）法律法规以及国家和省有关规定明确的其他消防工作职责。乡镇人民政府和街道办事处应当履行法律法规以及国家和省有关规定明确的消防工作职责，明确专门机构或者人员负责消防工作，保障消防工作所需经费，按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织；落实消防安全网格化管理措施，组织开展消防安全检查，每年组织开展综合应急演练，协助灭火救援、火灾事故调查和善后处理相关工作。

[9]《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》第十六条：乡镇人民政府应当将消防水源、消防车通道等农村消防设施建设纳入农村基础设施建设工程项目，并按照国家标准改善农村消防安全条件。城乡公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，当地人民政府应当组织有关部门及时增建、改建、配置，或者进行技术改造。消防救援机构应当根据需要提供指导，并参与消防设施、消防装备的验收。

[10]《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》（国办发〔2017〕87号）第九条　乡镇人民政府消防工作职责：（一）建立消防安全组织，明确专人负责消防工作，制定消防安全制度，落实消防安全措施。（二）安排必要的资金，用于公共消防设施建设和业务经费支出。（三）将消防安全内容纳入镇总体规划、乡规划，并严格组织实施。（四）根据当地经济发展和消防工作的需要建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救、应急救援等职能，并开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。（五）因地制宜落实消防安全“网格化”管理的措施和要求，加强消防宣传和应急疏散演练。（六）部署消防安全整治，组织开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。（七）指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作，确定消防安全管理人，制定防火安全公约，根据需要建立志愿消防队或微型消防站，开展防火安全检查、消防宣传教育和应急疏散演练，提高城乡消防

安全水平。

[11] 《广东省消防工作若干规定》（广东省人民政府令第282号）第九条：乡镇人民政府、街道办事处应当依照法律、法规和规章以及国家有关规定履行消防工作职责，并加强以下消防工作：（一）明确负责消防工作的具体机构和人员，落实本辖区内的消防安全“网格化”管理措施，健全网格员消防培训、履职激励和监督问责机制；（二）加强对辖区内老旧建筑、小型场所、“三合一”场所、公共娱乐场所、农家乐（民宿）、电动自行车和电动摩托车停放充电场所的消防安全检查，督促整改火灾隐患；---。

[12]《消防监督检查规定》第三条 公安派出所可以对居民住宅区的物业服务企业、居民委员会、村民委员会履行消防安全职责的情况和上级公安机关确定的单位实施日常消防监督检查。公安派出所日常消防监督检查的单位范围由省级公安机关消防机构、公安派出所工作主管部门共同研究拟定，报省级公安机关确定。

[13]《消防监督检查规定》（公安部120号令）第三十三条 公安派出所民警在日常消防监督检查时，发现被检查单位有下列行为之一的，应当责令依法改正：---（二）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的；---（九）生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的；---公安派出所民警进行日常消防监督检查，应当填写检查记录，记录发现的消防安全违法行为、责令改正的情况。

[14]《消防监督检查规定》（公安部120号令）第三十四条 公安派出所在日常消防监督检查中，发现存在严重威胁公共安全的火灾隐患，应当在责令改正的同时书面报告乡镇人民政府或者街道办事处和公安机关消防机构。

[15] 《关于认真组织做好城乡社区日常消防检查和消防宣传教育工作的通知》要求 各地要依照《消防法》和《消防监督检查规定》等法律规章相关规定，组织公安派出所会同消防救援、应急管理等部门对辖区居（村）委会履行消防安全责任、住宅物业消防安全管理的情况和对有管理权限的单位，于4月30日前开展一次专项检查。工作中，要严格落实以下措施要求：一要重点检查是否制定落实消防安全制度、是否开展防火检查和消防安全宣传教育、防火设施设备是否配备且完好有效；二要对检查发现或者群众举报、投诉的火灾隐患及时排查，督促整改；--- 要加强对老旧住宅、出租房屋、电动自行车停放点和小企业、小作坊等场所、部位火灾隐患的排查整改，对发现的火灾隐患督促立即整改；对存在严重威胁公共

安全的火灾隐患，应当在责令改正的同时书面报告乡镇、街道党委政府和消防救援机构。

[16] 《关于组织派出所积极参与做好防火工作的通知》要求 各地要主动会同消防救援机构在明确细化界定标准的基础上，指导派出所配合消防救援机构对辖区内“九小场所”等进行全面梳理，建立专门工作台账和防火检查日志，切实做到对“九小场所”底数清、情况明。要指导派出所督促推动整改措施落实，本着“发现一处、整改一处”的原则，对发现的火灾隐患及时下发整改通知书，对存在严重威胁公共安全的火灾隐患，书面报告乡镇、街道党委政府，通报消防救援机构，推动整改措施及时落地。要主动商请应急管理、住房和城乡建设、消防救援机构等部门建立定期培训制度，为派出所开展日常消防监督检查和消防宣传教育工作提供专业培训支持。

[17] 《关于进一步做好全市派出所消防监督检查和宣传教育的通知》要求各县公安局要（1）指导和组织公安派出所认真履行职责，开展日常消防监督检查和宣传教育工作，盯住辖区重点社区、重点部位，及时发现并消除火灾隐患，积极协助做好消防监督检查和宣传教育工作，确保全市消防安全形势持续平稳。（2）制定计划扎实推进日常消防检查工作。各地要督促派出所积极会同镇(街道)、村(居)加强辖区相关场所、部位的消防检查，结合三小场所、出租屋、民宿、公寓等场所的检查要求，制定具体的消防检查工作计划，扎实开展日常消防监督检查工作，并建立完善检查工作台账。检查中发现违反《消防法》第六十二条行为的，依据《治安管理处罚法》予以处罚;发现其他消防违法行为的，及时通报或者移交给属地消防救援机构调查处理。---（4）要商请消防救援机构、应急管理部门提供消防专业培训支持，获取相关宣传资料，针对派出所从事消防工作的民警，每年组织不少于1次的专业培训。（5）各地治安部门要组织对本地派出所消防监督检查工作进行督导检查，加强业务统筹指导，确保消防检查和宣传各项工作落细落实。

[18] 《烟花爆竹安全管理条例》第三十六条：对未经许可生产、经营烟花爆竹制品，或者未取得烟花爆竹许可的单位或者个人销售黑火药、引火线的，由安全生产监督管理部门责令停止非法生产、经营活动，处2万元以上10万元以下的罚款，并没收非法生、经营的物品及违法所得。

[19] 《阳西县党政部门及中央、省、市驻阳西有关单位安全生产工作职责》（西机编发〔2022〕6号）规定：阳西县应急管理局负责职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查非煤

矿山、危险化学品生产经营企业和烟花爆竹经营企业贯彻执行安全生产法律法规和标准情况；负责危险化学品安全监督管理综合工作；依法指导、监督冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准。

[20] 《阳江市2022年度消防安全扫雷行动工作方案》要求：县应急管理局做好用于危险化学口生产经营企业、烟花爆竹经营企业行业的“三合一”场所、村居民自建房火灾隐患问题督促整改工作，配合有关部门指导非煤矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业的“三合一”场所、村居民自建房火灾隐患问题督促整改工作。

[21] 《阳西县党政部门及中央、省、市驻阳西有关单位安全生产工作职责》（西机编发〔2022〕6号）规定：住房城乡建设部门负责会同有关部门指导城市既有房屋使用安全管理。

[22] 《中华人民共和国城乡规划法》第五十三条　县级以上人民政府城乡规划主管部门对城乡规划的实施情况进行监督检查，有权采取以下措施：---（三）责令有关单位和人员停止违反有关城乡规划的法律、法规的行为。

[23] 《阳江市“三小”场所、出租屋消防安全综合治理三年行动工作方案》规定：城管综合执法部门要严肃查处占道经营、占用消防车道，违规设置户外广告、设置影响消防安全疏散逃生的防盗网等消防安全问题，依法组织拆除违法建（构）筑。

[24] 《阳西县党政部门及中央、省、市驻阳西有关单位安全生产工作职责》（西机编发〔2022〕6号）规定：县城管综合执法部门负责城市建成区的城市管道、市容环境卫生、城市公园（广场）等市政设施的安全监管；负责户外广告、门店牌匾等设施的安全监管；履行全县城市管理和综合执法的行业主管职责。”

[25] 《阳西县党政部门及中央、省、市驻阳西有关单位安全生产工作职责》（西机编发〔2022〕6号）规定：市场监管局要配合有关部门开展安全生产专项整治，按照《无证无照经营查处办法》等法律法规确定职责分工原则依法查处无证无照经营等非法违法行为；对有关许可审批部门依法吊销、撤销许可证或其他批准文件，或许可证、其他批准文件有效期届满的生产经营单位，根据有关部门的通知，依法责令其办理变更登记、注销登记或依法吊销营业执照；配合有关部门依法查处未经安全生产（经营）许可的生产经营单位。

[26] 《阳西县党政部门及中央、省、市驻阳西有关单位安全生产工作职

责》（西机编发〔2022〕6号）规定：阳西县消防救援大队具体实施全县消防工作的监督管理。承担火灾预防、监督执法以及火灾事调查管理相相关工作，依法行使消防安全综合监督职能”有关职责。

[27] 《中华人民共和国消防法》第三条：国务院领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。各级人民政府应当将消防工作纳入国民经济和社会发展计划，保障消防工作与经济社会发展相适应。

[28] 《阳江市“三小”场所、出租屋消防安全综合治理三年行动工作方案》（阳府办函[2020]63号）。

[29] 《阳江市2022年度消防安全“扫雷”行动工作方案》(阳消安[2022]2号）。

[30] 《阳江市2023年度消防安全突出风险隐患专项治理工作方案》（阳消安[2023]4号）。